Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de octubre de 2020.

MPF 474350 (DEN 641869) caratulado "PAMI s/ infr. art. 106 del CP". Dte: Nicolás Horacio Kosciuk.

I.- Llega el presente caso a la Fiscalía de Cámara en virtud de la oposición formulada por el Sr. Nicolás Horacio Kosciuk respecto del archivo adoptado por el Sr. Fiscal Dr. Juan Ernesto Rozas.

Habilitada la revisión de la resolución de archivo en orden a lo normado por el art. 202 del CPPCABA, cabe señalar que el Sr. Fiscal decidió archivar el caso por falta de prueba -art. 199, inciso d, del CPPCABA- pues, según su criterio, las evidencias reunidas no resultan suficientes para mantener una acusación válida.

II.- Ceñida mi intervención, adelanto que no procederé a la reapertura de la investigación.

En primer término, cuadra resaltar que el oponente sólo expresó su desacuerdo con el decisorio en crisis, mas no realizó una crítica que permita rebatir las premisas sobre las que éste se cimentó ni aportó nuevos elementos de prueba conducentes a tal fin (cfr. art. 202 CPPCABA).

Por su parte, en lo que respecta al análisis de los argumentos brindados por mi colega de instancia, tengo particularmente en cuenta las conclusiones postuladas por la Dra. Laura Peretti -médico legista del Cuerpo de Investigaciones Judiciales-, quien habiendo analizado las constancias labradas por PAMI y la historia clínica de la presunta damnificada, sostuvo que " no surge de los de los registros adjuntados en autos que hubiera existido algún incumplimiento y/o situación de abandono por parte del personal del PAMI" y que " (n)o se puede aseverar con rigor científico que de haberse institucionalizado en un III Nivel (geriátrico) -RAMP- (con control psiquiátrico) previo a la internación, el desenlace final hubiera sido otro ." [1].

Frente a tal cuadro fáctico, corresponde que reitere el criterio vertido en el marco del Dictamen N° 946/P/FCO/2020, en cuanto a que el delito de abandono de personas agravado por el resultado de muerte requiere, entre otros elementos, la creación de un riesgo prohibido, el cual debe materializarse en el resultado, siendo que ya la figura básica del abandono de personas se construye " sobre la base y creación de un peligro concreto para la vida o la salud de la víctima". [2]

En consonancia con ello, ante la imposibilidad de establecer rigurosamente la existencia de un nexo

causal entre la conducta denunciada y el resultado lesivo, y frente a la no constatación de la creación de un riesgo prohibido por parte de los presuntos autores, es que corresponde concluir que la base fáctica que se extrae de las evidencias colectadas resulta insuficiente, de momento, para sostener la tipicidad de los hechos calificados como abandono de persona agravado por el resultado.

Del mismo modo, tampoco es posible sostener que las piezas probatorias adunadas al legajo de investigación den cuenta de que el comportamiento de los denunciados haya implicado un "omitir, rehusar o retardar... un acto propio de sus funciones". [3]

Es que, además de los extremos desarrollados en los párrafos que anteceden, no puede soslayarse que, tal y como surge del precitado informe médico legal, el Sr. denunciante fue derivado y direccionado a los efectores correspondientes, recibiendo así respuesta a cada una de las consultas, quejas y reclamos que efectuó.

Sentado ello, cabe resaltar que el temperamento adoptado presenta un carácter meramente expectante y, por lo tanto, podrá verse modificado en caso de surgir nuevas evidencias que reviertan el contexto probatorio detallado ut supra.

III.- Por lo expuesto, resuelvo:

1) CONFIRMAR el archivo adoptado por mi colega de instancia.

2) ENCOMENDAR a la Fiscalía interviniente que notifique al oponente de lo dispuesto en la presente.

DICTAMEN N° 1351/P/FCO/2020





SERGIO MARTIN LAPADU
FISCAL DE CAMARA
slapadu@fiscalias.gob.ar
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
15/10/2020 15:44:13